



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001750 2025

Tocache, 30 MAY 2025



VISTO, el Expediente N° 016-2024887456, que contiene el Memorando N° 560-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 21 de mayo 2025, el Expediente Judicial N° 00039-2023-0-2209-JM-LA-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de Virginia ZEVALLOS ACOSTA DE VALVERDE con DNI N° 01187881 y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Nueve (49) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001750 2025



Que mediante oficio N° 2544-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 25 de junio del 2024, que remite la Procuraduría Regional de San Martín, solicita se de cumplimiento con mandato judicial en atención a la Resolución Judicial N° 08 de fecha 13 de mayo de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00039-2023-0-2209-JM-LA-01, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache, pide a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución;

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 2538-2024-GRSM/DRE de fecha 31 de julio del 2024, que, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° 00039-2023-0-2209-JM-LA-01, a favor de Virginia ZEVALLOS ACOSTA DE VALVERDE, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en aplicación de la ley N° 24029, modificada por la ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales, sin costos ni costas; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 29 de noviembre de 2023; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 08 de fecha 13 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache

Que, con Memorándum N° 560-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a lo indicado en la Resolución N° 8 de fecha 13 de mayo del 2024, a favor de Virginia ZEVALLOS ACOSTA DE VALVERDE, con Nota Informativa N° 0107-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ recomienda emitir nueva Resolución Directoral monto calculado en el Informe N° 061 GRSM-DRE/UGEL-T/DS fecha 20 de mayo del 2025,

Que, la accionante VIRGINIA ZEVALLOS ACOSTA DE VALVERDE, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00039-2023-0-2209-JM-LA-01; siendo así, mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de noviembre de 2023, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resolvió declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda y en consecuencia **NULA** en parte la Carta N° 023-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA y de la Resolución Directoral Regional N° 1194-2022-GRSM/DRE; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, **Con** deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales, se declara **INFUNDADA** en el extremo del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30%



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001750 2025



de su remuneración total o íntegra y pago de intereses legales; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Penal de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N° 07 de fecha 19 de marzo de 2024, que resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia, PRECISANDO que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por los siguientes periodos: i) desde el 14 de junio de 1994 hasta el 31; de diciembre de 1994, ii) del 26 de abril de 1995 al 31 de diciembre de 1995; iii) del 29 de marzo del 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996, iv) del 01 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997, v) del 10 de marzo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999, vi) del 06 de marzo del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2000, y vii) desde el 01 de abril del 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 08 de fecha 13 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **Virginia ZEVALLOS ACOSTA DE VALVERDE** con DNI N° 01187881, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra, El monto calculado en el Informe N° 061-2025-GRSM-DRE-UGELT/ADM-GRHH-DS de fecha 20 de mayo del 2025, en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N° 04 (sentencia) de fecha 29 de noviembre de 2023 emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, confirma la sentencia apelada en primera instancia, mediante Resolución N° 7 de fecha 19 de marzo de 2024, requerida su ejecución mediante Resolución judicial N° 8 de fecha 13 de mayo 2024, emitida por el Juzgado Mixto Sede Tocache, Obrante en el expediente Judicial N° 00039-2023-0-2209-JM-LA-01, la suma calculada en el Informe N° 061-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH/DS sumando el importe de **Cincuenta y Nueve Mil Trecientos Setenta y Ocho con 64/100 Soles (S/ 59,378.64)**.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001750 2025



Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Cálculo	Periodo	Monto calculado S/
Virginia ZEVALLOS ACOSTA DE VALVERDE.	Expediente Judicial N° 00039-2023-0-2209-JM-LA-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO	Desde el 14 de junio de 1994 al 31 de diciembre del 1994. Desde el 26 de abril de 1995 al 31 de diciembre de 1995. Desde el 29 de marzo de 1996 al 31 de diciembre de 1996. Desde el 01 de abril 1997 hasta el 31 de diciembre 1997. Desde el 10 de marzo de 1999 al 31 de diciembre de 1999. Desde el 06 de marzo 2000 al 31 de diciembre del 2000. Desde el 01 de abril del 2001 al 25 de noviembre del 2012	S/ 59,378.64

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache la presente resolución a la administrada, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Dirección Regional de Educación de San Martín

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE la presente resolución en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH


Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache